

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 676 del 09/10/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 315 del 09/10/2023

OGGETTO: Lavori di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*”.
Autorizzazione al sub-contratto, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs n° 50/2016, per nolo a caldo per mezzi ed attrezzature.-
CUP: **C87H21000240002** - CIG: **945223356D** CAP. **1027** - COD. **0801202**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che l’appaltatore dei lavori di che trattasi, la ditta New Service Costruzioni & Servizi s.r.l., con nota PEC acclarata agli atti dell’Ente in data 09/10/2023 al prot. n° 5692, ha richiesto l’autorizzazione relativa all’affidamento del nolo a caldo dei mezzi e delle attrezzature della società Moviter & C. sas di Cosco Antonio con sede a Roccelletta di Borgia in via Palmiro Togliatti n° 59 e con P.IVA n° 03249300793, per un importo presunto di € 15.000,00;

Visti:

-la determinazione n° 142 del 13/03/2023 con la quale i lavori del “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*” venivano aggiudicati, definitivamente, all’Impresa New Service Costruzioni & Servizi s.r.l. con sede in via S. Raffaele a Lamezia Terme (CZ) - P.I. 03158840797;

-in data 22/03/2023 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n° 347/2023, registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catanzaro in data 24/03/2023 al n° 1404 Serie 1T, relativo ai lavori in oggetto, aggiudicato alla ditta New Service Costruzioni & Servizi s.r.l., con sede legale a Lamezia Terme (CZ) in via S. Raffaele n° 94 P.IVA: 03158840797;

Preso atto che con Verbale del 21/04/2023 la Direzione Lavori ha proceduto alla formale Consegna dei Lavori in oggetto;

Accertato che la ditta appaltatrice in sede di gara ha dichiarato di subappaltare i mezzi e le attrezzature indicate di cui alla comunicazione di sub-contratto;

Dato atto:

-del codice CIG: 945223356D;

-del codice CUP: C87H21000240002;

Preso atto che ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l’efficacia della presente determinazione è condizionata all’esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;

Considerato che occorre autorizzare l’impresa New Service Costruzioni & Servizi s.r.l. per il sub-contratto di nolo a caldo per poter utilizzare i mezzi e le attrezzature della società Moviter & C. sas di Cosco Antonio con sede a Roccelletta di Borgia in via Palmiro Togliatti n° 59 e con P.IVA n° 03249300793;

Accertato che, all’atto dell’offerta presentata per la gara d’appalto è stata espressa l’intenzione di cedere in sub-appalto le opere di cui trattasi;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 15 giorni dalla relativa richiesta e che, tale termine, può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Preso atto della validità del DURC n° protocollo INPS_36919801 fino al 10/11/2023;

Rilevato che:

-ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, è l’Arch. Antonio Macaluso;

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Visti:

-l’art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs 50/2016 recante "Codici dei Contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti non abrogate;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di autorizzare** il sub-contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n° 50/2016, di nolo a caldo per poter utilizzare i mezzi e le attrezzature della società Moviter & C. sas di Cosco Antonio con sede a Roccelletta di Borgia in via Palmiro Togliatti n° 59 e con P.IVA n° 03249300793, per un importo presunto di € 15.000,00;
2. **di stabilire** che, ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta Moviter & C. sas di Cosco Antonio con sede a Roccelletta di Borgia in via Palmiro Togliatti n° 59 e con P.IVA n° 03249300793;
3. **di comunicare** l'adozione del presente provvedimento all'appaltatore, all'operatore economico interessato per il sub-contratto, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
4. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. **di disporre** che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
6. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
8. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
9. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)